



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

מינימרקט אבו מאהר חסונה ובניו בע"מ על ידי זוהר חסונה

המבקשת

באמצעות ב"כ: עו"ד חסונה חמאד
היצירה 21, רמלה
טל': 0533343007

נגד

עוז חברה להשקעות בע"מ

1

המשיבות

באמצעות ב"כ: עו"ד בן דוד-עמית יפעת
בן גוריון 2, רמת גן
טל': 035755350 פקס: 035755351

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

2

באמצעות ב"כ: עו"ד סמורזיק הילה
מצדה 7, בני ברק
טל': 0509346390 פקס: 0733202021

החלטה

לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני נגד פתיחת סופרמרקט "ויקטורי" על ידי המשיבות.

א. העובדות הצריכות לעניין

1. ענייננו בבית המשותף הידוע כגוש 5953 חלקה 10 המצוי ברחוב הולצברג שמחה 16 רמלה (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב מדירות מגורים ומנכסים מסחריים. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם ביום 16.1.17 (להלן: "**התקנון**" ו/או "**התקנון המוסכם**"). המבקשת היא בעלת הזכויות בנכסים הידועים כחלקות משנה 2 ו-14 בבית המשותף כאשר בחלקת משנה 2 מפעילה המבקשת מינימרקט בו נמכרים בעיקר מוצרי מזון. המשיבה 1 (להלן: "**עוז**") רשומה במסמכי רישום המקרקעין כבעלת הזכויות בנכס הידוע כחלקת משנה 15 בבית המשותף (ביום 15.9.2010 חתמה על הסכם לרכישת חלקת משנה 15 מחברת רנסנס). יצוין כי על הנכס נרשמה ביום 24.5.2022 הערת אזהרה לטובת חברת ברכת חי ניהול נכסים בע"מ (להלן: "**ברכת חי**"). המשיבה 2 (להלן: "**ויקטורי**") שוכרת את הנכס הידוע כחלקת משנה 15 מכוח הסכם שכירות שנחתם בינה לבין ברכת חי ביום 14.2.2022 ומפעילה בו סופרמרקט החל מיום 28.11.2022.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בסעיף 5 לתקנון המוסכם של הבית המשותף נקבע השימוש של כל אחת מן היחידות הידועות כחלקות משנה 2-15 המהוות יחידות מסחריות כדלקמן:

5. בלעדיות וזכויות שימוש:

5.1. ביחידות המפורטות להלן ניתן יהיה להשתמש אך ורק למטרה הנקובה בצדן בתקנון זה כדלקמן:

- 5.1.1. ביחידה 10/2 – מיני מרקט.
- 5.1.2. ביחידה 10/3 – חנות כלי כתיבה ומתנות.
- 5.1.3. ביחידה 10/4 – חנות צילום.
- 5.1.4. ביחידה 10/5 – קיוסק טוטו – לוטו.
- 5.1.5. ביחידה 10/6 – חנות פירות וירקות.
- 5.1.6. ביחידה 10/7 – חלביה.
- 5.1.7. ביחידה 10/8 – חנות ביגוד והנעלה ספורטיבית.
- 5.1.8. ביחידה 10/9 – חנות ציוד לתינוקות.
- 5.1.9. ביחידה 10/10 – חנות למכירת כלי בית.
- 5.1.10. ביחידה 10/11 – בית מרקחת.
- 5.1.11. ביחידה 10/12 – מספרה.
- 5.1.12. ביחידה 10/13 – סלון כלות.
- 5.1.13. ביחידה 10/14 – חנות בגדי ילדים.
- 5.1.14. ביחידה 10/15 – מסעדה.

3. בהתאם לתקנון בחלקת משנה 2 המצויה בבעלות המבקשת ניתן להשתמש עבור מינימרקט בלבד ובחלקת משנה 15 הרשומה על שם עוז ניתן להשתמש עבור מסעדה בלבד.

4. המבקשת הגישה בקשה לצו מניעה זמני יחד עם תביעה עיקרית למתן צו מניעה קבוע במסגרתה טענה כי המשיבות מבצעות בחלקת משנה 15 שימוש הנוגד את תקנון הבית המשותף שכן על פי התקנון ניתן להשתמש בנכס זה למסעדה בלבד. לפיכך דרשה המבקשת למנוע מן המשיבות באופן זמני ועד להכרעה בתביעה העיקרית את הפעלת הסופרמרקט.

5. ביום 12.1.23 נערך דיון בבקשה במסגרתו נחקרו נציגי המבקשת ונציגי המשיבות ולאחר הגישו הצדדים את טענותיהם בכתב. אביא להלן את תמצית טענות הצדדים.

ב. טענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות המבקשת

6. המבקשת טענה כי הפעלת הסופרמרקט בחלקת משנה 15 בבית המשותף מנוגדת לייעוד שנקבע לחלקת משנה זו בתקנון המוסכם וכי רכשה את היחידות המסחריות שבבעלותה תוך שהסתמכה על זכות השימוש ותניית הבלעדיות להפעלת המינימרקט באגף המסחרי בבית המשותף.
7. עוד טענה המבקשת כי עוז רכשה את היחידה המסחרית שבבעלותה הרבה לפני המועד בו נרשם התקנון המוסכם ולפיכך אין לקבל כל טענה לפיה לא הייתה מודעת לייעוד על פי התקנון.
8. לשיטת המבקשת בעקבות פתיחת הסופרמרקט נגרמים לה הפסדים רבים המתבטאים בירידה בהיקף המכירות וברווחיה ואי מתן הסעד המבוקש יגרום לה נזק בלתי הפיך, שכן מלבד הפגיעה בזכויותיה החוזיות הנובעות מהתקנון, המשך הפעלת הסופרמרקט במתחם המסחרי בבית המשותף עלול להוביל לחיסול מוחלט של המינימרקט הפועל בנכסה. לחיזוק טענתה צירפה המבקשת דו"ח רו"ח מטעמה המעריך את הנזקים שיגרמו לה כנספח 3 לבקשה. בדו"ח זה נקבע כי ככל שהסופרמרקט יישאר פתוח ההפסד הצפוי למינימרקט לתקופה של 52 שבועות עומד על סך של 336,927.82 ש"ח כאשר הפסד זה כך לטענת המבקשת יוביל לסגירת המינימרקט.
9. עוד טענה המבקשת כי הנזק אשר עלול להיגרם לויקטורי מממן הצו הוא מזערי, שכן המדובר בסניף אחד מיני רבים שבחזקתה, בעוד המבקשת היא בעלת שני סניפים בלבד (לרבות המינימרקט).
10. המבקשת טענה כי עוז הסתירה את העובדה שויקטורי התקשרה בחוזה שכירות במטרה להפעיל מינימרקט במתחם המסחרי של הבית המשותף ואף הסתירה את עבודות ההתאמה לסופרמרקט ולכן לא יכלה לדעת שעתיד להיפתח סופרמרקט בנכסה של עוז. עוד נטען כי נציג המבקשת היה נוכח באופן מועט בנכס בתקופת עבודות ההתאמה כיוון שהשתתף באירועי מסיק השייך למשפחתו (סעיף 4 לתצהיר נציג המבקשת). לטענתה למן הרגע בו נודע לה על פתיחת הסופרמרקט פעלה באופן מיידי להוצאת מכתב התראה למשיבות ולאיסוף מסמכים רלבנטיים לתמיכה בתביעה ובבקשה. לשיטתה מיד לאחר איסוף המסמכים הדרושים הוגשה הבקשה ללא כל שיהוי.
11. המבקשת טענה כי בכך שעוז אפשרה לכנסים בנעליה להתקשר עם ויקטורי בחוזה שכירות לטובת הפעלת סופרמרקט פעלה עוז ביודעין ובמכוון בניגוד לתקנון הבית המשותף.

תמצית טענות עוז



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. לטענת עוז, התקנון המוסכם עליו מבססת המבקשת את תביעתה הוגש לרישום ללא הסכמתה וללא ידיעתה ולכן דינו להתבטל.
13. עוד נטען כי סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי לא ניתן לשנות באופן כלשהו זכויות ללא הסכמת בעל הנכס ולפיכך הוראת התקנון הקובעת כי נכסה מיועד לשמש רק כמסעדה בטלה ומבוטלת. כן נטען כי הוגשה תובענה לבית המשפט המחוזי למתן פסק דין הצהרתי שיורה על ביטול התקנון.
14. כן נטען כי סעיף הבלעדיות חל רק במישור היחסים שבין המבקשת לבין חברת סולל בונה ממנה רכשה המבקשת את נכסיה.
15. עוד נטען על ידי עוז כי היעוד שנקבע בתב"ע לחלקת משנה 15 הוא סופרמרקט, ייעוד השונה מזה הנקבע בתקנון וכאשר רצתה עוז להפעיל מסעדה במהלך השנים בחלקת משנה 15 נתקלה בקשיים מצד העירייה.
16. בנוסף נטען כי הסעד הזמני המבוקש והסעד הקבוע זהים ומטעם זה בלבד דין הבקשה להידחות.
17. לטענת עוז המבקשת פועלת בחוסר תום לב כאשר היא עצמה משתמשת בחלקת משנה 14 בניגוד להוראות התקנון המוסכם שעליו היא מסתמכת בכך שהיא משתמשת בנכס המיועד לחנות בגדים לפי התקנון לצרכי אחסון. עוד טענה עוז כי המינימרקט שבבעלות המבקשת מופעל על שטחי חלקות משנה 2 ו-3 שאוחדו יחד, בעוד חלקת משנה 3 כלל לא אמורה לשמש כמינימרקט על פי התקנון המוסכם.
18. עוד נטען כי במצב הקיים בפועל כלל היחידות המסחריות בבית המשותף עושות שימוש המנוגד לייעוד שנקבע להן במסגרת התקנון המוסכם.
19. לשיטת עוז הבקשה לוקה בשיהוי ניכר שכן מחקירתו של העד מטעם המבקשת, מר חסונה, עלה כי המבקשת ידעה על פתיחת הסופרמרקט לפחות 15 יום לפני מועד פתיחתו ואף חתמה על יפוי כוח לטובת עו"ד חאמד חסונה וליניר חסונה אבו- הזאז עוד ביום 17.11.22, ולמרות זאת הגישה את הבקשה לצו מניעה רק ביום 4.1.2023. לטענת עוז לא היה כל טעם שימנע את הגשת הבקשה בזמן שבין החתימה על יפוי הכוח של המבקשת ביום 17.11.22 ועד למועד פתיחת הסופרמרקט ביום 28.11.22.
20. נטען כי עניינה של הבקשה כעת הוא, וכך על פי עוז, בניסיון לשנות את המצב הקיים היות והסופרמרקט בבעלות ויקטורי נפתח זה מכבר ולכן מדובר בבקשה לסעד זמני המשנה מצב קיים וזאת אין לאפשר.

תמצית טענות ויקטורי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. ויקטורי טענה טענות דומות לאלו של עוז והוסיפה כי בהתאם להסכם השכירות בינה לבין חברת ברכת חי ניהול נכסים בע"מ, היא רשאית להשתמש בחלקת משנה 15 כסופרמרקט. לטענתה המבקשת אינה דורשת את אכיפת התקנון אלא דורשת את מניעת התחרות שמציב לה הסופרמרקט, כאשר למותב זה אין סמכות לדון בתביעה ובבקשה שעניינן תחרות עסקית. עוד טענה ויקטורי כי למותב זה סמכות לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בלבד ולא בסכסוכים הנוגעים לשוכר ולכן יש לדחות את הטענה נגדה על הסף.
22. לטענת ויקטורי ככל שיינתן צו המניעה תאלץ ויקטורי לסגור את הסופרמרקט וזאת לאחר שהשקיעה בהקמתו כ-5,000,000 ש"ח. כך גם נטען כי ויקטורי תאבד את הכנסותיה ותיאלץ לפטר את עובדיה. ויקטורי ציינה כי משמעות סגירת הסופרמרקט היא פגיעה קשה בחופש העיסוק שלה ופגיעה משמעותית בשמה הטוב ובמוניטין שצברה. לטענתה ככל שלא יינתן צו המניעה תאלץ המבקשת לכל היותר להתחרות במחירי מוצריה.
23. עוד טענה ויקטורי כי ככל שיינתן צו המניעה לא ניתן יהיה להשתמש בחלקת משנה 15 וזאת כיוון שהעירייה אינה מתירה שימוש אחר בחלקת משנה זו פרט לסופרמרקט.
24. לטענת ויקטורי טענותיה של המבקשת בעניין איסוף המסמכים הדרושים לתביעה אינן מצדיקות את השיהוי הניכר בו הוגשה בקשתה. ויקטורי טענה כי לא הוסתרו מהמבקשת עבודות ההתאמה מה עוד שלא ניתן להסתיר עבודות בסדר גודל כזה. לטענתה המבקשת ידעה על פתיחת הסופרמרקט לכל המאוחר כשבועיים לפני מועד פתיחתו עת נתלו מודעות, חולקו עלונים, והגיע מנוף להתקין שלטים גדולים בשני צדי הנכס.
25. עוד נטען על ידי ויקטורי כי המבקשת לוקה בחוסר תום לב שכן היא עצמה משתמשת בחלקת משנה 14 למחסן, אף על פי שבתקנון המוסכם נקבע כי השימוש בחלקת משנה זו מיועד ל"חנות לבגדי ילדים". עוד טענה ויקטורי כי המבקשת השתלטה על חלקת משנה 3 בבית המשותף הסמוכה לחלקת משנה 2. חלקת משנה זו מיועדת לשימוש לחנות כלי כתיבה ומתנות על פי התקנון ובפועל משמשת חלקת משנה 3 את המבקשת כחלק מהמינימרקט.

ג. דיון והכרעה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. המשיבות טענו טענות שונות לעניין סמכות מותב זה לדון בבקשה ובתביעה כיון שמדובר בסכסוך הנוגע לשוכר וכי עניינו תחרות. אני דוחה טענות אלו. נקבע זה מכבר כי בסכסוך שעניינו סילוק יד השוכר הוא בעל מעמד בתביעה בפני המפקח. ראו לעניין זה פסק הדין בע"א 1480/02 **גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף** (פורסם בנבו, 09.07.2003). עניינו בסכסוך הנוגע לתקנון הבית המשותף ובהתאם לקבוע בסעיף 72 לחוק המקרקעין הוא מצוי בסמכותי. לכך יש להוסיף כי בכל מקרה, גם אם היה ספק כלשהו ביחס לסמכות העניינית, הרי שאין בספקות לגבי הסמכות העניינית כדי לשלול את סמכותו של בית המשפט ליתן סעד זמני (ראו והשוו רע"א 1190/11 **פלגי מוצקין בע"מ נ' גלי גיל מרכז ספורט ונופש בקריית מוצקין בע"מ** (נבו 18.05.2011); רע"א 848/06 **אשר קולגר נ' יהודה קולגר** (נבו, 6.6.2006)).

המסגרת הנורמטיבית:

27. בתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות**") מובאת תכליתם של הסעדים הזמניים כדלקמן: "**מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין**".

28. בהתאם להוראות התקנות, בבוא הערכאה הדיונית להחליט בדבר מתן סעד זמני, יעמדו מול עיניה השיקולים הבאים: סיכויי התביעה וקיום ראיות לכאורה לקיומה של עילת התביעה; נחיצות הסעד הזמני להשגת המטרה ובכלל זאת כי הסעד נדרש לשם שמירה על המצב הקיים וכי הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם ולפני בירור התביעה (תקנה 95(ב) ותקנה 95(ג) לתקנות); בחינת מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובכללם תום ליבם של הצדדים, הן לעניין ההליך והן לעניין הבקשה, וכן התייחסות קונקרטית לשיהוי בהגשת הבקשה (תקנה 95(ד)(3) לתקנות).

29. על המבקש סעד זמני לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: האחד, קיומה של עילת תביעה - נדרש סיכוי כלשהו לכך שהתובע יצליח בתביעתו ושאינו מדובר בתביעת סרק; השני, שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, היינו שאם לא יינתן הסעד הזמני, ייגרם למבקש נזק גדול יותר מהנזק שייגרם למשיב או לצד שלישי אם יינתן הסעד הזמני, והשלישי שהבקשה הוגשה ביושר ובתום לב. בין שני התנאים הראשונים מתקיימת "מקבילית כוחות", וכך ככל שסיכויי המבקש לזכות בהליך העיקרי גבוהים יותר, כך ייטה בית המשפט להקל בדרישה שמאזן הנוחות ייטה בבירור לטובתו ולהפך (רע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4218/19 פנחסוב נ' ב.ס.ד. דירות מגורים בע"מ (נבו, 27.6.2019); רע"א 2553/20 אביב
נ' סמדיג'ה (נבו, 7.6.2020); רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו, 21.2.2021);
רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו, 09.05.2021);
רע"א 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים (נבו,
22.11.2016); רע"א 8734/13 עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (נבו,
21.1.2014); רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים (נבו,
10.3.2009) אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, 711 (מהדורה 13, 2020).

מן הכלל אל הפרט:

סיכויי התביעה

30. ראשית אדרש לסיכויי התביעה. בשלב זה, בחינת סיכויי ההליך, היא לכאורית בלבד
כך שכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני והיא אינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי
ההליך העיקרי (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529).
31. התרשמתי מן החומר המונח בפניי כי סיכויי התביעה הם ברמה הלכאורית הנדרשת.
חלקת משנה 15 עליה נסוב הסכסוך מיועדת על פי התקנון המוסכם לשמש כמסעדה
כך שטענת המבקשת לפיה לא ניתן להפעיל בחלקת משנה 15 סופרמרקט היא אכן
טענה כבדת משקל והיא צריכה להתברר במסגרת ההליך העיקרי ביחד עם שאר טענות
הצדדים.
32. בתי המשפט קבעו לא אחת כי התקנון הוא מסמך היסוד של הבית המשותף אשר על
פיו נקבעות הזכויות והחובות של בעלי הדירות כולם או חלקם והוא מהווה מעין
"שולחן ערוך", מעין "חוקה" לבית המשותף ומעת שנרשם הוראותיו מחייבות לא רק
את בעלי הדירות אלא אף את הבאים במקומם ואחריהם (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין
ו-א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי - בתים משותפים) עמ'
131-134). ראו גם פסק הדין של כב' השופט יעקב שפסר בעש"א (מחוזי מרכז) 3210-
05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ (נבו,
08.10.2021).

מאזן הנוחות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. כל אחד מן הצדדים טוען לנזק חמור ובלתי הפיך אשר ייגרם לו, לו תידחה עמדתו. כאמור, הסופרמרקט בבעלות ויקטורי פעיל ומתפקד כיום ולכן ככל שלא ינתן הסעד הזמני המבוקש המשך הפעלתו תגרום למבקשת נזק כלכלי וזאת בשל התחרות שנוצרת בין שני העסקים. עם זאת, ככל שינתן הסעד הזמני ויקטורי תאלץ לסגור את הסופרמרקט שבבעלותה וזאת לאחר שהשקיעה בהקמתו כספים רבים. כמו כן, תאבד ויקטורי את הכנסותיה הצפויות מהסופרמרקט ותאלץ לפטר את עובדיה. לפיכך אני מוצאת כי כפות המאזניים בעניין זה מעוינות, כאשר לכל אחד מן הצדדים לא נרשם יתרון של ממש. מכל מקום הנזקים הנטענים על ידי הצדדים הם כאלה שניתן יהיה לרפאם באמצעות פיצוי כספי.

שיקולי היושר והצדק

34. בבחינת שיקולי היושר והצדק יש ליתן משקל משמעותי למועד בו פנה מבקש הסעד בבקשתו. הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר דחיפות הסעד ובהתאמה לכך היא עלולה לשמש ראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית.

35. כידוע, בית המשפט לא ייעתר לבקשה למתן סעד זמני מקום שבו לא שוכנע כי דוחק הנסיבות מחייב התערבות שיפוטית מוקדמת עוד בטרם הוכרעה התובענה (ראו רע"א 8630/05 ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי נ' עיריית הוד השרון, בפסקה 6 (נבו, 10.04.2007)).

36. בענייננו מצאתי כי הבקשה הוגשה בשיהוי משמעותי. פתיחת הסופרמרקט על ידי ויקטורי אירעה ביום 28.11.2022. מחקירתו של מר חסונה עולה כי היה מודע לפתיחת הסופרמרקט לפחות כ-14 ימים לפני פתיחתו (עמוד 9 שורות 41-42 לפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2003), כאשר רק ביום 4.1.2023 הוגשה הבקשה למתן צו מניעה הזמני. מר חסונה אף חתם על יפוי כוח לטובת עו"ד חאמד חסונה ולינר חסונה אבו- הזאז ביום 17.11.22. מכאן עולה כי המבקשת השתתה בהגשת בקשתה. בזמן זה נפתח הסופרמרקט מה שהפך את הבקשה דנן לבקשה לשינוי מצב קיים ולא לשימורו.

37. מן החקירות עלה כי עבודות ההתאמה לסופרמרקט ארכו מספר חודשים לפני הפתיחה (עמוד 19 שורות 10-14 לפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2003). לא הוכח כי המבקשת פנתה בזמן זה וניסתה לברר מה עתיד להיפתח. נציג המבקשת הסביר זאת בכך שסבר שעתידה להיפתח שם מסעדה אך בכך לא די (עמוד 9 שורות 33-36 לפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2003).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. שיהיו זה, מהווה לטעמי פגיעה משמעותית בשיקולי הצדק והיושר, במובן זה, שהוא חוטא למטרה לשמה נועדו הסעדים הזמניים. טענת המבקשת לפיה בזמן זה אספה את החומרים הנדרשים להוכחת תביעתה אינה מצדיקה את השיהוי בהגשת הבקשה.

39. אף בטענה לפיה המבקשת משתמשת בחלקת משנה 14 למחסן בניגוד לקבוע בתקנון הבית המשותף לפיו נכס זה אמור לשמש לחנות בגדים מצאתי כי יש טעם ויש בכך כדי לפגום בתום ליבה של המבקשת בבואה להגיש בקשה זו (עמוד 13 שורות 34-35 לפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2003).

שינוי מצב קיים

40. לכל אלו יש להוסיף את העובדה שכעת משנפתח סופרמרקט ויקטורי בחלקת משנה 15 והוא פועל שם זמן מה, בקשה זו אינה עוד בקשה לשמירה על המצב הקיים אלא בקשה לשינוי.

41. בית משפט עמד לא אחת על כך שתפקידם העיקרי של הסעדים הזמניים הוא שמירה על המצב הקיים ביום הגשת התובענה – היינו, על דרך הכלל, סעד זמני נועד להבטיח כי מצב הדברים הקיים בעת הגשת התובענה יישאר בעינו עד למתן פסק דין סופי, ולמנוע מהנתבע לנצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק הדין באופן שיעמיד את התובע בפני שוקת שבורה ככל שתתקבל תביעתו (ראו: רע"א 2047/16 אולמי אחים סעיד אל – דהאהוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד (2001) בע"מ, פסקה 12 (נבו, 11.4.2016); רע"א 9213/12 רשת נגה בע"מ נ' ישראל 10 – שידורי הערוץ החדש בע"מ, פסקה 32 (נבו, 20.1.2013); ע"א 732/80 ארנס נ' "בית אל – זכרון יעקב", פ"ד לח(2) 645, 652 (1984). ראו גם: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי כרך א 709-708 (מהדורה שלוש עשרה, 2020); יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 613-614 (מהדורה שביעית, 1995)). ואכן, ברובם המוחלט של המקרים אופיים של הסעדים הזמניים הניתנים על ידי בתי המשפט השונים הוא מניעת, מתוך מטרה להבטיח מחד גיסא את שימור המצב הקיים ואת יכולתו של התובע לממש את זכויותיו בתום ההליך, ומאידך גיסא להימנע מפגיעה קשה מדי בזכויות הנתבע בטרם התבררה התביעה גופה.

42. עם זאת, במקרים מסוימים אין די בסעד מניעתי כדי להגן על זכויות התובע עד להכרעה בתביעה. משכך, לבית המשפט הדין בבקשה לסעד זמני נתונה הסמכות לתת גם סעדים זמניים המשנים את המצב הקיים, כדוגמת צו עשה זמני. ואולם, בשל הפגיעה הפוטנציאלית בזכויות הנתבע הכרוכה לרוב במתן סעד זמני מעין זה, הלכה היא כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בטרם יורה עליו. כך, נקבע כי סעד זמני המביא לשינוי במצב הדברים הקיים עוד בטרם ניתנה הכרעה סופית בתובענה, ראוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שיינתן רק במקרים חריגים בהם נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית כדי למנוע תוצאה קשה ביותר, וכי לולא התערבותו צפוי להיגרם למבקש הסעד הזמני נזק משמעותי אשר לא ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי. הלכה זו חלה ביתר שאת מקום בו הסעד הזמני המבוקש חופף לסעד העיקרי שנדרש בתביעה (ראו: רע"א 7696/19 ההתאחדות לכדורגל בישראל נ' עירוני מודיעין העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות, פסקה 9 (נבו, 25.11.2019); רע"א 7618/19 Weight Watchers International, Inc נ' שומרי משקל בע"מ, פסקה 12 (נבו, 24.12.2019); רע"א 6582/15 עמותת איעמאר לפיתוח וצמיחה כלכלית נ' בנק הדואר, חברת דואר ישראל בע"מ, פסקה 12 (נבו, 1.11.2015); רע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ, פסקות 6-7 (נבו, 13.12.2005)).

43. לא מצאתי כי מקרה זה נכלל בגדר המקרים החריגים המצדיקים מתן סעד שיוביל לשינוי המצב הקיים. בענייננו הנזק שעלול להיגרם למבקשת הוא נזק שניתן לריפוי באמצעות פיצוי כספי.

ד. סוף דבר:

44. לאור האמור, הבקשה למתן צו מניעה זמני נדחת. חברת ברכת חי תצורף כנתבעת להליך זה. כתב הגנה מטעמה יוגש עד ליום 1.3.23. ב"כ המבקשת יבצע מסירה של החלטה זו ושל כתב התביעה לברכת חי בתוך 7 ימים.

45. לאור מכלול השיקולים מצאתי כי יש ליתן לתיק זה עדיפות מבחינת לוחות הזמנים ולקבוע את כל ההליכים כבר כעת כדלקמן: דיון מקדמי בתיק העיקרי יקבע ליום 15.3.2023 שעה 10:15. תצהירי מבקשת יוגשו עד ליום 15.4.23. תצהירי משיבות יוגשו עד ליום 15.5.23. דיוני הוכחות יקבעו לימים הבאים: יום 6.6.2023 שעה 10:15, יום 27.6.2023 שעה 10:15.

46. באשר להוצאות משפט לאור מכלול הנסיבות והשיקולים שפורטו לעיל יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, 31.1.2023, ט' שבט תשפ"ג, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מפקחת על רישום המקרקעין